

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 78/2539

บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย จำกัด

โจทก์

บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 206, มาตรา 448, มาตรา 880, มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 176

โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบในฐานะที่โจทก์เป็นผู้ได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกัน ภัย หาได้ฟ้องจำเลยในมูลละเมิดไม่ ความรับผิดชอบของจำเลยตามฟ้องจึงเกิดจาก สัญญาประกันภัยคำจนที่จำเลยทำกับผู้เอาประกันภัย ตาม ป.พ.พ. มาตรา 887 โจทก์ ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์ของผู้ต้องเสียหายเข้าใช้ค่าเสียหายอันเป็นค่าสินไหม ทดแทนที่ผู้ต้องเสียหายซึ่งควรจะได้รับจากจำเลยแล้ว ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิจากผู้ต้อง เสียหาย ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยโดยตรงในนามของโจทก์เองได้ตาม มาตรา 880 เมื่อคำฟ้องของโจทก์อาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัยคำจุนดังกล่าวจึง นำอายุความละเมิดตาม ป.พ.พ. มาตรา 448 มาใช้บังคับไม่ได้

เมื่อโจทก์ได้ถอนคำฟ้องและศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้วย่อมถือว่าการถอนคำฟ้องนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย และผลแห่งการถอนคำฟ้องย่อมลบล้างผลแห่งการยื่นคำฟ้องนั้น และกระทำให้อุณหภูมิความกลับคืนสู่ฐานะเดิมเสมือนหนึ่งมิได้มีการยื่นฟ้องเลย อีกทั้งไม่ตัดสิทธิของโจทก์ที่จะฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ ดังที่บัญญัติไว้ใน ป.วิ.พ. มาตรา 176 ดังนั้น การที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีกเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมาย หาเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตไม่

โจทก์ได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบ
ป.พ.พ.มาตรา 880 เมื่อผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยกับโจทก์มีสิทธิได้รับค่า
เสียหายตั้งแต่วันทำละเมิด เพราะในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่า
ผิดนัดตั้งแต่วันที่ทำละเมิดตามมาตรา 206 เมื่อโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยและรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้อง
จำเลยผู้ทำละเมิด โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยและเรียกเอาดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องบอก
กล่าวทวงถามหรือเตือนให้จำเลยชำระหนี้ก่อน

โจทก์ได้รับช่วงสิทธิจากผู้เอาประกันภัย ฟ้องจำเลยให้รับผิดชอบ
ป.พ.พ.มาตรา 880 เมื่อผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยกับโจทก์มีสิทธิได้รับค่า
เสียหายตั้งแต่วันทำละเมิด เพราะในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิด ลูกหนี้ได้ชื่อว่า
ผิดนัดตั้งแต่วันที่ทำละเมิดตามมาตรา 206 เมื่อโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
ผู้ต้องเสียหายซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยและรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้อง
จำเลยผู้ทำละเมิด โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องจำเลยและเรียกเอาดอกเบี้ยได้โดยไม่ต้องบอก
กล่าวทวงถามหรือเตือนให้จำเลยชำระหนี้ก่อน

(สมชัย สายเชื้อ-บุญธรรม อยู่พัก-สวรรณ ศักดารักษ์)

ศาลแขวงดุสิต - นายกำพล ษมาคุณากร

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล คุปต์กาญจนากุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ